

# 农村宅基地房屋买卖后拆迁安置利益的归属认定

—— 王某、杨某诉陆某、胡某所有权确认案

## 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终1966号民事判决书

2. 案由：所有权确认纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某、杨某

被告(上诉人):陆某、胡某

### 【基本案情】

1994年12月,陆某(甲方)与外省王某(乙方)签订《协议书》,由甲方将其所有的农村宅基地房屋以3.6万元出售给王某。签订协议后王某与其妻子杨某就入住案涉房屋。1995年1月,王某付清全部款项,陆某与胡某夫妻于当年将房屋的集体土地使用证、房产证交付给王某。

王某与杨某于2003年将户口迁入案涉房屋内。2018年6月24日,陆某以小孩上学需要为由,自杨某处将案涉房屋房产证借走。

2021年4月,因涉及案涉房屋拆迁,王某、杨某起诉陆某与胡某,要求判令案涉房屋归其所有,但因当时尚未签订正式宅基地住宅房屋置换补偿协议,法院认为双方买卖案涉房屋的行为违反相关政策和行政法规,双方之间的买卖合同无效。对王某、杨某要求确认案涉房屋所有权的诉讼请求,法院不予支持。

2021年7月13日,社区居民委员会与陆某、胡某签订了宅基地住宅房屋置换补偿协议,2022年明确案涉房屋的拆迁利益为:某小区甲室、乙室、丙室的安置房屋和应返还的补偿款112849元。王某与杨某遂诉至法院,要求确认上述房屋的拆迁安置利益归其所有。

### 【案件焦点】

涉及买卖且已经交付的宅基地房屋的拆迁安置利益归谁所有。

### 【法院裁判要旨】

江苏省无锡市惠山区人民法院经审理认为:农村房屋买卖合同无效,一方当事人请求参照合同约定分割拆迁利益的,法院应予支持;双方无约定,买受人请求确认房屋拆迁利益归属的,法院予以支持。双方于1994年签订的协议书

系双方转让房屋所有权的意思表示真实，双方也按约实际履行，现就案涉房屋已经签订了宅基地住宅房屋置换补偿协议，房屋因征收而物权消灭，拆迁过程中将原来的房地分离的违法情形消除，协议中又未约定出售方保留宅基地使用权，因此拆迁产生的权益应归买受人即王某、杨某享有。根据拆迁确定的安置利益，王某、杨某的诉讼请求合法有据，予以支持。

江苏省无锡市惠山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

确认案涉房屋的拆迁安置利益归王某、杨某所有。

陆某、胡某不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：案涉房屋买卖协议订立于1994年12月，当时的法律法规并没有禁止农村宅基地上的房屋向本集体经济组织成员以外的人进行转让。王某、杨某与陆某、胡某虽然不是同一集体经济组织成员，但其在1994年12月与陆某、胡某订立案涉房屋买卖协议后，一直占有使用案涉房屋直至拆迁，长达近30年，并于2003年将户口迁入案涉房屋内，已形成稳定的物权秩序。自法律而言，王某、杨某取得案涉房屋拆迁利益，应属妥当。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

## 【法官后语】

农村宅基地的所有权归农村集体经济组织，只有农村集体经济组织成员才有资格获取使用权。但农村房屋是私有财产，可以在一定范围内买卖，也可以继承。为了不使农村宅基地使用权流向非农村集体经济组织成员，国家的农村宅基地管理政策不允许非本村集体经济组织成员购买房屋。根据这一政策，农村房屋出售给非本村集体经济组织成员的，该合同关系不受法律保护，无法办理房产过户。然而，法律需要保持相当的自谦性，不能过分干预缔约者的意志，对缔约者意志的否定，必须是由具备强制性效力的法律、法规予以明确，这类法律法规基于对公共利益、社会秩序的维护需求限制了私权自由的范围。在案件审理中，法官也

需要对强制性效力规范所维护的利益与私权自治进行权衡，即规范所维护的法益是否比当事人的意志自由有更高价值，例如，公共利益、国家安全、公序良俗等。

因拆迁导致房屋价值上涨，出卖人不愿意继续履行合同或请求确认合同无效，希望通过折价补偿、损害赔偿的合同无效效果取得拆迁款项，如果恶意违约者能从反悔行为中获利，将引发诚信危机。由于合同无效的后果过于严苛，会限制意思自治，引发交易链的断裂，降低交易效率，增加社会成本。此时合同中应当引入部分无效的法理解释。部分无效处理规则的适用前提是行为成立的一体性和行为的可分性，拆迁条款的约定符合这个前提条件：一是拆迁作为不可抗力事实，在合同订立时属于不能预见的事实，双方约定拆迁条款对于房屋拆迁利益归属进行约定，是对房屋转化为拆迁利益可能的事先安排，是双方真实的意思表示；二是拆迁条款具备可分性，它不是房屋买卖合同给付内容的必要条款，拆迁条款标的指向拆迁利益，切断了与限制“宅基地”流转的利益联系，拆迁的土地补偿费支付给集体，对被拆迁人而言，拆迁利益包括安置补偿费，主要是对房屋价值和被安置人的补偿，认为拆迁条款具备独立性，是现阶段实践中保障诚信买受人不因出卖人反悔行为而利益受损的有效解释途径，在当事人有约定时优先适用约定，较返还原物、折价补偿、损害赔偿的合同无效的法定规则，更加有利于对意思自治和诚实信用原则的维护。

《最高人民法院第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》中关于农村房屋买卖问题的规定，在涉及农村宅基地或农村集体经营性建设用地的民事纠纷案件中，当事人主张利润分配等合同权利的，应提供政府部门关于土地利用规划、建设用地计划及优先满足集体建设用地等要求的审批文件或者证明。未提供上述手续或者虽提供了上述手续，但在一审法庭辩论终结前土地性质仍未变更为国有土地的，所涉及的相关合同应按无效处理，这里的关键点是“一审法庭辩论终结前，案涉土地性质是否发生变更”。具体到本案，即一审法庭辩论终结前，案涉房屋所占土地因为已经完成征收程序，土地性质由集体土地变更为国有土地，此时非本村集体经济组织成员买卖宅基地的违法行为消失，而双方在房屋买卖协议中又未对宅基地使用权进行约定，那么拆迁补

## 22 | 中国法院2025年度案例 · 物权纠纷

偿利益的分割也就不存在了，所以房屋拆迁产生的安置利益应当归属买受人所有，这种解释和处理符合最高人民法院的上述指导意见精神。

编写人：江苏省无锡市惠山区人民法院 顾杰